

刑法
No.324

H23-17

(配点: 3)

月	日
月	日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい(ただし、甲は、記述4を除いて、当初から、対象物が財産に対する罪に当たる行為によって領得されたものであることを認識していたものとする。)

1. 甲は、何者かがA社事務所から窃取した約束手形をA社に買い取らせる交渉を乙に依頼され、A社と買取りの条件を交渉したところ、同手形はA社に売却された。この場合、甲には盗品等処分あっせん罪が成立する。
2. 甲は、乙を教唆して丙所有の自動車を窃取させた後、乙に代金を支払って同自動車を買い受け、その引渡しを受けた。この場合、甲には、窃盗教唆罪が成立し、盗品等有償譲受け罪は成立しない。
3. 甲は、乙が窃取した丙所有の自動車を乙から買って、乙に代金を支払ったが、乙が検挙されてしまい、乙から同車の引渡しを受けることができなかった。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。
4. 甲は、乙からパソコンを預かり保管したが、その1か月後、同パソコンは、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を続けた。この場合、甲には盗品等保管罪が成立する。
5. 甲は、12歳の乙が電器店で窃取した携帯電話機を乙から買い、代金を支払ってその交付を受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。

No324	盗品等に関する罪	正答率
H23-17	正解 1、4 (順不同)	75%

1 正しい

最決平 14.7.1 (百選Ⅱ75 事件) は、「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、……刑法 256 条 2 項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たる」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為である」ということを挙げている。

2 誤っている

最判昭 25.11.10 は、窃盗の教唆者が、その盗品を有償で譲り受けた場合は、窃盗教唆及び盗品等有償譲受け罪の二罪が成立するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、盗品等に関する罪の違法性が窃盗の教唆行為によって評価し尽くされているとはいえないということを挙げている。

3 誤っている

広島高判昭 25.4.19 は、盗品等有償譲受け罪が成立するには単に売買等の有償譲渡の契約をし、又は代金等を支払っただけではならず、盗品を受領することを要するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、盗品等に関する罪を盗品等に対する追求権の行使を困難にする犯罪であると解する立場から、盗品の受領がなければ追求権の行使を困難にするとはいえないということを挙げている。なお、大審院、最高裁判所の判例には、本記述のように代金を支払った事案について判示したものは見当たらないが、盗品の売買を約したがいまだその引渡しを受けていない場合に盗品等有償譲受け罪が成立するかが問題となった事案において、盗品等有償譲受け罪が成立するには情を知って売買、交換等有償行為により盗品を受領することを要し、単に盗品の売買を約するだけでは未だ同罪は成立しないとしたものがある (大判昭 14.12.22 等)。

4 正しい

最決昭 50.6.12 (百選Ⅱ76 事件) は、盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、盗品の保管にあたり、盗品等保管罪が成立するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、盗品等に関する罪を盗品等に対する追求権の行使を困難にする犯罪であると同時に本犯を誘発・助長する犯罪でもあると解する立場から、盗品の保管自体が被害者による追求を困難にし、かつ本犯を助長するため、盗品等保管罪は盗品であることを知りながら本犯のためにその物を保管することを内容とする継続犯であるということを挙げている。

5 誤っている

大判明 44.12.18 は、本犯の行為が客観的に犯罪構成の要素を具備すれば盗品にあたるとし、盗品等有償譲受け罪は成立するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、盗品等に関する罪を盗品等に対する追求権の行使を困難にする犯罪であると解する立場によれば、追求権の有無は有責性と無関係であること、また、責任要件は行為者個人の処罰に関する要件であることから、「財産に対する罪に当たる行為」とは構成要件該当性・違法性を備えた行為であれば足り、有責性は必要でないということを挙げている。